ثانوية زروقي الشيخ – تاوقريت السنة الدراسية : 2018 / 2019

القسم : 02 ت إ المـــدة : ســاعتـــان

## إختبار الفصل الثاني في مادة القانون

**الجزء الأول :**

أصدرت المحكمة حكما قضائيا بالحجر على السيد عبد القادر البالغ من العمر 40 سنة بناء على دعوى قضائية رفعها أخوه بسبب تبذيره للمال بصورة غير معقولة .

**المطلوب :**

1- ما هو عارض الاهلية الذي اصيب به السيد عبد القادر ؟ عرفه

2- ما نوع الاهلية التي تتأثر بهذا العارض ؟ مع الشرح

3- ما نوع قرابة النسب بين عبد القادر و أخوه ؟ مع الشرح

4- ما نوع الموطن للسيد عبد القادر ؟ علل اجابتك

**الجزء الثاني :**

اشترى السيد عبد الحميد سكن عائلي من احدى الوكالات العقارية ، و نظرا لانقطاع المتكرر للماء اشترى خزان ماء وضعه فوق سطح المنزل لتجنب مشكل انقطاع الماء .

**المطلوب :**

1- عرف الحقوق المدنية ، مع مثالين عنها

2- ما نوع الحقوق المالية للسيد عبد الحميد فيما يخص مسكنه ؟ مع الشرح ، ثم أذكر دون شرح أنواع هذا الحق

3- صنف الاموال التالية الواردة في السند: مع الشرح

أ- السكن العائلي ب- جزان الماء

**الجزء الثالث :**

أنجزت شركة الونشريس للأشغال العمومية لإحدى البلديات أشغالا تتعلق بتزويد إحدى قراها بالمياه الصالحة للشرب مقابل مبلغ مالي محدد في الصفقة المبرمة بينهما . و بسبب تأخر البلدية عن دفع مستحقات الشركة رفعت هذه الاخيرة دعوى قضائية تطالب البلدية بالتعويض .

**المطلوب :**

1- ما نوع الشخص القانوني الذي تمثله البلدية ؟ عرفه

2- كيف تبدأ الشخصية القانونية لهذا الشخص البلدية؟

3- ما نوع الحقوق المالية لهذه الصفقة بين البلدية و الشركة ؟ عرفها

4- ماهي الجهة القضائية التي تلجا البها الشركة ؟ عرفها

5- ما نوع الاسم الذي تحمله الشركة ؟ عرفه

2as.ency-education.com

## الاجابة

**الجزء الأول :**

1- السفه : .....

2- اهلية الاداء : .....

3- قرابة الحواشي : .....

4- موطن الزامي : موطن حدده القانون لفئة من الاشخاص من بينهم المحجور عليه – مصاب بعارض من عوعرض الاهلية

**الجزء الثاني :**

اشترى السيد عبد الحميد سكن عائلي من احدى الوكالات العقارية ، و نظرا لانقطاع المتكرر للماء اشترى خزان ماء وضعه فوق سطح المنزل لتجنب مشكل انقطاع الماء .

1- الحقوق المدنية : .....

مثال 01 : الحق في الحياة

مثال 02 : الحق في حرية التعبير و الرأي ...

4- حقوق عينية : .....

- حقوق عينية اصلية : مثل حق الملكية
- حقوق عينية تبعية مثل الرهن الرسمي

5- تصنيف الاموال

أ- السكن العائلي : عقارات : .....

ب- جزان الماء : عقارات بالتخصيص : .....

**الجزء الثالث :**

أنجزت شركة الونشريس للأشغال العمومية لإحدى البلديات أشغالا تتعلق بتزويد إحدى قراها بالمياه الصالحة للشرب مقابل مبلغ مالي محدد في الصفقة المبرمة بينهما . و بسبب تأخر البلدية عن دفع مستحقات الشركة رفعت هذه الاخيرة دعوى قضائية تطالب البلدية بالتعويض

1- نوع الشخص القانوني : شخص معنوي : .....

2- تبدأ الشخصية القانونية بموجب قانون صادر عن السلطة

3- نوع الحقوق المالية : حقوق شخصية – التزامات – : .....

4- الجهة القضائية : المحكمة الادارية : .....

5- نوع الاسم : الاسم التجاري : .....

2as.ency-education.com